مستحب بالاجماع ولانه بالحج عن غيره يصير تاركا لاسقاط الفرض عن نفسه فيتمكن فى هذا الاحجاج ضرب كراهة ولانه اعرف بالمناسك فكان أفضل ومثله فى فتاوى الظهيرية واما ما فى كافى أبى الفضل من انه ان كان الحاج عن الذى يحج الصرورة فالصرورة أحب الى ففريب وعجيب ولعله محمول على الصرورة الذى لم يجب عليه الحج فالحق ماقال ابن الهمام والذى يقتضيه النظر ان حج الصرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم وكذا لو تنفل الصرورة عن نفسه ومع ذلك تصح يعنى عندنا خلافا للشافعى فى المسئلتين حيث لا ينعقد احرامه عن غيره بل ينقلب عن احرام نفسه وانما اطلق ابن الهمام فى قوله وكذا لو تنفل الصرورة عن نفسه لانه بوصوله الى مكة وجب الحج عليه (ويجوز احجاج المرأة) بأذن زوج لها ووجود محرم معها (والعبد والامة باذن المولى مع الكراهة) فيه انه لا يظهر وجه الكراهة لا سيما فى احجاج المرأة عن المرأة فان الظاهر ان يكون اولى وانسب ويدل عليه اطلاق الفتاوى السراجية حيث قال وسواء كان عبدا اوامة من غير ذكر امرأة (ويكره الحج عن الميت على حمار) اى اذا كانت المسافة بعيدة والمشقة شديدة (والجمل افضل) اى من الخيل والبغل لموافقة السنة ولانه اقوى فى تحمل المشقة ولقوله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر اى بعير معبر من كل فج عميق أى طريق بعيد (والافضل احجاج الحر العالم بالمناسك) اى والعامل بعلمه فى تلك المسالك (ولو احج) اى رجل (رجلا يحج) اى بأن يحج (عنه ثم يقيم بمكة) اى هو باختياره او بأذن من آمره جاز (والافضل ان يعود اليه) اى الى بلده او بلد آمره وهو الاظهر ليكون اداؤه على طبق أداء الميت لو فرض أداؤه فان الغالب منه انه كان يعود الى بلده (ولو امره ان يحج) اى عن الميت (هذه السنة) اى واعطاه الدراهم (فلم يحج) اى تلك السنة (وحج من قابل جاز) اى عن الميت ولا يضمن النفقة كما صرح به فى منية المناسك وفى النوازل بضمن فى قول زفر وفى قياس قول ابى يوسف (ولو اوصى ان يحج عنه ولم يزد على ذلك) اى بتعيين الحاج عنه (كان للوصى ان يحج بنفسه) اى عنه (الا ان يكون) اى الوصى (وارثا او دفعه) اى المال (الى وارث) اى آخر (ليحج عنه فانه لا يجوز) اى حج ذلك الوارث (الا ان يجيز الورثة) اى بقيتهم (وهم كبار) جملة حالية ولا بد من قيد حضار ايضا فانه ان كان منهم صغير او غائب لم يجز (ولو قال) أى الميت (للوصى ادفع المال لمن يحج عنى لم يجز له ان يحج بنفسه مطلقا) أى سواء أجازت الورثة أم لا وسواء يكون الورثة صغارا أو كبارا أو المسئلتان صرح بهما ابن الهمام والفرق بينهما ظاهر لا يخفى وفى المبسوط وفتاوى الولوالجى لو أوصى بأن يحج عنه وارثه لم يجز الا باجازة الورثة انتهى وفيه خلاف زفر

﴿ فصل ولو أوصى أن يحج عنه ﴾ أى من ماله (يحج عنه من ثلث ماله) أى سواء قيد الوصية بالثلث بأن قال بثلث ماله أو اطلق بأن أوصى ان يحج عنه (وان قال حجوا عنى بثلث مالى وثلثه) أى والحال ان ثلث جميع ماله (يبلغ حججا) بكسر ففتح أى حجات متعددة (فان صرح) أى فى وصيته تلك (بحجة واحدة فانه يحج عنه حجة واحدة ومافضل) أى عنها (يرد الى الورثة والا) أى وان لم يصرح بحجة واحدة بل اوصى ان يحج عنه وسكت عن تقييده (حج عنه حججا) أى قدر ما يبلغها ثلث ماله كذا روى القدورى فى شرحه مختصر الكرخى وذكر القاضى الاسبيجابى فى شرحه مختصر الطحاوى انه أن اوصى أن يحج عنه بثلث ماله وثلثه يبلغ حججا يحج عنه حجة واحدة من وطنه وهى حجة الاسلام الا اذا أوصى ان يحج عنه بجميع الثلث قال فى البدائع

وانا اول المسلمين بسم الله والله اكبر ويمر السكين على اوداج الكبش فيذبحه هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابوداود وابن ماجه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ثم يجلس لحلق رأسه مستقبل القبلة ويبدأ باليمين (ويقول) بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله على ما هدانا الحمد لله على ما انعم به علينا (اللهم) هذه ناصيتى بيدك ونويت التحلل